

1501606-67.2021.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... robustas a indicar a prática do tráfico. Em que pese a ausência de fixação legal de critérios quantitativos para configuração do porte para consumo pessoal, o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 dispõe que "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501606-67.2021.8.26.0126

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2293126/2021 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 21058269 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3295/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2293126 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

JAILSON ALVES DOS SANTOS

Data da Audiência:

10/10/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 10 de outubro de 2022, às 14 horas e 20 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Jailson Alves dos Santos (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Maria Camila Azevedo Barros. Presente a vítima, a saber: Gabriel Andrade Laurentino. Presentes as testemunhas comuns, a saber: Éden Carvalho, Ricardo Awazu Fidélis Silva e Evandro Carlos Alexandre.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foi colhido o depoimento da vítima, Gabriel Andrade Laurentino, após, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Éden Carvalho, Ricardo Awazu

Fidélis Silva e Evandro Carlos Alexandre, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: "Declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. JAÍLSON ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal e artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 21 horas, na Avenida Miguel Valdes, nº 639, Centro, na "Farma Conde", nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, o acusado, mediante grave ameaça exercida com a simulação de uma arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em espécie, pertencente ao estabelecimento comercial "Farma Conde". Consta, ainda, que logo após o fato acima descrito, JAÍLSON ALVES DOS SANTOS foi encontrado trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente, para fins de consumo pessoal, 13 (treze) "pedras" de crack, pesando aproximadamente 7,18 gramas; além de R\$ 21,00 (vinte e um reais), em espécie. A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 (fls. 96/97). O réu foi citado (fl. 107) e apresentou resposta à acusação (fls. 112/113). No curso da instrução processual, foram colhidos o depoimento da vítima, e das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos dispostos na denúncia. A Defesa, ao seu turno, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou pela desclassificação da infração e pela aplicação da pena em seu patamar mínimo. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é PROCEDENTE. A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 05), do boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fl. 42), auto de entrega (fl. 43), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 44) e demais provas produzidas nos autos. A autoria também é certa. O representante da vítima GABRIEL ANDRADE LAURENTINO, na delegacia, disse que trabalha no local atuando como balconista. Informa que por volta das 20:23hs ali surgiu o indiciado, o qual mediante ameaça exercida com a menção de portar arma fogo, anunciou ao roubo. Relata que tal indivíduo adentrou a loja, esperou a um cliente sair e, logo em seguida anunciou ao "assalto". Exigiu que fosse entregue valores. O caixa (EDEN) sofreu tal ação, e abriu ao caixa e pegando os valores acabou entregando os valores que ali continham. Que a seguir tal indivíduo deixou o interior da loja rumo a destino ignorado, saindo do local em pilotando uma bicicleta. Foi acionado a polícia militar, enquanto o declarante informava a superiores. Toda a ação foi gravada pelo circuito de filmagens da loja. Que logo em seguida viatura policial ali esteve e anotando os dados, logo em seguida soube da prisão do indivíduo e lhe foi solicitado que fosse reconhecer tal indivíduo. Que afirma categoricamente tratar-se do mesmo indivíduo que roubou a loja. Não o conhecia tal indivíduo. O valor subtraído foi no montante de cento e cinquenta e quatro reais. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. O representante da vítima EDEN, em Juízo, apresentou versão semelhante a da vítima. A testemunha e policial militar RICARDO AWAZU FIDELIS SILVA, na delegacia, disse que estavam em patrulhamento pela área central da cidade. Esclarece que quando foi irradiado ocorrência de roubo, na farmácia "Farma Conde", situada na Av. Miguel Varlez no Jardim Primavera. "COPOM" disse que o roubo havia sido praticado por um indivíduo da cor branca, de blusa preta e bermuda clara e também de boné na cor escura, indivíduo magro e portando arma de fogo. Diante deste fato, intensificaram o

patrulhamento com vistas a localização e identificação do indivíduo, sendo que próximo a ponte do Indaiá na Av. Dr. Arthur Costa Filho, identificou tal indivíduo e quando desceram da VTR em direção a este indivíduo, o mesmo, ao avistar os policiais, correu em desabalada carreira para a parte de baixo da ponte, onde se escondem indivíduos usuários de drogas e moradores de rua. Esclarece que perseguiram o indivíduo e conseguiram fazer a abordagem, com as cautelas devidas. Informa o depoente que foram encaminhadas as imagens do roubo e, com isso sabiam com certeza tratar de mesmo indivíduo, com as características do indivíduo que praticou o roubo. Esclarece que durante revista pessoal não foi encontrada nenhuma arma de fogo ou arma branca, nenhum documento de identificação, porém foram localizadas em poder deste, 13 pedras de entorpecente conhecido por "crack" e a quantia de R\$ 21,00 (vinte e um reais). Informa o depoente que em entrevista com este indivíduo este se identificou como sendo Jailson Alves dos Santos assumindo a autoria do roubo porém esclarecendo que não utilizou arma de fogo, apenas fingiu e que havia arma, subtraindo certa quantia de dinheiro porém gastou em pedras de crack e só sobrou o que com ele foi encontrado. Que diante dos fatos foi devidamente algemado, devido ao risco de fuga e pela integridade da equipe, e foi conduzido até esta Unidade Policial. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha e Policial Militar EVANDRO CARLOS ALEXANDRE que também participou dos fatos narrados da denúncia, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega de farda. Em seu interrogatório o réu JAÍLSON ALVES DOS SANTOS fez uso do seu direito de somente se manifestar em Juízo. Em Juízo, confessou a prática dos crimes. Como se vê, a prova é suficiente para sustentar uma condenação. Isto porque, os depoimentos da vítima e das testemunhas comprovam a prática delitativa e a autoria que recaí sobre o réu. Com efeito, o ofendido reconheceu o acusado tanto em solo policial quanto em juízo, com segurança, como sendo autor do delito. Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", nos exatos termos do enunciado da Súmula n.º 582. Nota-se que a vítima sofreu grave ameaça, vez que o acusado simulou portar arma de fogo, fato apto a configurar a violência que tipifica o crime de roubo. Ademais, evidentemente, a palavra da vítima, em sede de crimes patrimoniais com violência e grave ameaça, é um elemento probatório de ampla valoração. No caso dos autos, não se provou que tivessem motivos pessoais para acusar falsamente o réu. Com relação à relevância probatória da palavra da vítima, importante colacionar a seguinte jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020). No mais, os elementos de prova colhidos nos autos também indicam que a conduta do acusado se amolda ao delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, vez que não constam provas robustas a indicar a prática do tráfico. Em que pese a ausência de fixação legal de critérios quantitativos para configuração do porte para consumo pessoal, o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 dispõe que "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se

desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente." É assente na jurisprudência que existindo dúvida quanto à tipificação do fato como delito de tráfico de substância entorpecente e a quantidade de tóxico apreendido em sendo pequena, como no caso presente, sugerindo que se trate de porte para uso próprio, deve o delito enquadrar-se na figura do artigo 28 da lei n 11.343/2006. Assim, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a dinâmica da abordagem, reputo que sua conduta se amolda ao delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Portanto, comprovada a materialidade e a autoria dos crimes tipificados no artigo 157, caput, do Código Penal, e artigo 28 da Lei 11.343/06 é de rigor a procedência do pedido acusatório. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria. Delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (fls. 59/62). Assim, elevo a pena

em 1/6 e fixo a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. Já na segunda fase, compenso a agravante de reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea. Sendo assim, mantenho a pena inalterada nesta etapa. Ressalto que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a relatoria do Ministro FELIX FISCHER, consolidou a orientação de que "não obstante seja o paciente reincidente específico, [...] podem ser compensadas a agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea, mormente se considerada a ausência de qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo sobre o tema" (HC 365.963/SP, julgado em 11/10/2017, DJe 23/11/2017). Na terceira fase do cálculo não existem causas de diminuição ou aumento de pena. Por tal motivo, fixo a pena definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. Delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06: Em relação ao delito de porte de drogas para consumo pessoal, condeno o acusado pelo prazo de dois meses, à pena de prestação de serviços à comunidade. Ante a ausência de informações da capacidade econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. O início do cumprimento da pena, com alicerce no artigo 33, §3º, do Código Penal, será no regime FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deixo de aplicar o artigo 44 do Código Penal, considerando o emprego de grave ameaça à pessoa na prática do delito e a quantidade de pena fixada. Incabível, do mesmo modo, o benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, diante do montante da pena imposta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu JAÍLSON ALVES DOS SANTOS, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Ainda, condeno o acusado como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, condenando-o, pelo prazo de dois meses, à pena de prestação de serviços à comunidade. Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Ressalte-se que a prisão cautelar do réu visa à manutenção da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime em comento. Destarte, nego o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido e expeça-se, imediatamente, a respectiva Guia de Recolhimento Provisória. DECRETO o perdimento dos objetos apreendidos em favor da União. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, após, com as anotações de praxe. IV) Sem prejuízo, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, devendo

o referido mandado ser encaminhado à Autoridade Policial local e ao IIRGD;
V) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. Custas ex lege. P.I.C. Pelas partes foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença. Expeça-se Guia de Recolhimento definitiva imediatamente. Após, remetam-se ao arquivo, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjssp_jus_br/EjSHxBfRdrRJiHUbVbDNGoBysid_wRA5_lhVf-AavU6og?e=jKnUUS